



STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

w CZĘSTOCHOWSKIM KLUBIE PŁYWACKIM „PIRANIA”

Preambuła

Uprawianie sportu może przynieść dziecku wiele korzyści: jest dobre dla zdrowia fizycznego i psychicznego, może pomóc w budowaniu pewności siebie i stać się szansą na nawiązanie nowych przyjaźni. By to wszystko było możliwe, sport musi być przede wszystkim bezpieczny dla dzieci i powinien sprawiać im prawdziwą radość. Każde dziecko, niezależnie od motywacji do uprawiania sportu, zasługuje na ochronę.

- 1. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie.**
- 2. Każdy pracownik traktuje dziecko z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby.**
- 3. Niedopuszczalne jest stosowanie przez kogokolwiek wobec dziecka przemocy w jakiegokolwiek formie.**
- 4. Pracownicy, realizując te cele, działają w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych podmiotu oraz swoich kompetencji.**

Akty prawne, na podstawie których oparte są Standardy Ochrony Małoletnich:

1. Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.);
2. Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. Poz. 1606);
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t. j. Dz. U. z 2021 r. Poz. 1249);
4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t. j. Dz. U z 2022 r. poz. 1138 ze zm.);
5. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (t. j. Dz. U. z 1991 Nr 120 poz. 526 ze zm.);
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 6 września 2023 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2023 r. poz. 1870).

ROZDZIAŁ 1

PODSTAWOWE TERMINY

Ilekoć w niniejszych Standardach Ochrony Małoletnich jest mowa bez bliższego określenia o:

1. **Klubie** - należy przez to rozumieć Częstochowski Klub Pływacki „Pirania” z siedzibą w Częstochowie;
2. **Zarządzie Klubu** – należy przez to rozumieć Zarząd Klubu zarejestrowany w KRS w Częstochowie pod nr 0000019888;
3. **Członku Zarządu** - należy przez to rozumieć dowolną osobę będącą członkiem Zarządu Klubu;

4. Trenerze, Instruktorze - należy przez to rozumieć osobę prowadzącą treningi lub zajęcia w Klubie, której zostało przez Zarząd powierzone na podstawie odpowiedniej umowy prowadzenie wspomnianego wyżej zadania;

5. Uczestniku - należy przez to rozumieć dowolną osobę biorącą udział w treningach i/lub zajęciach w Klubie, która poprzez złożenie stosownej deklaracji została przyjęta w poczet członków Klubu;

6. Małoletnim, Uczestniku Małoletnim - należy przez to rozumieć każdego Uczestnika przed ukończeniem przez niego osiemnastego roku życia;

7. Opiekunie Małoletniego Uczestnika - należy przez to rozumieć osobę uprawnioną do reprezentacji i stanowieniu o małoletnim, w szczególności jego przedstawiciel ustawowy;

8. Krzywdzeniu Małoletniego Uczestnika – należy przez to rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę Małoletniego przez jakąkolwiek osobę, w tym Trenera Klubu, Instruktora Klubu, Członka Zarządu lub zagrożenie dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie.

Krzywdzeniem jest:

a) przemoc fizyczna – jest to działanie mające na celu nic innego poza celowym uszkodzeniem ciała, zadawaniem bólu lub groźbą uszkodzenia ciała; przemocą fizyczną nie jest działanie mające na celu trening dowolnej techniki i/lub taktyki zawartej w zajęciach pływania i zajęciach biegowych nauczanych w Klubie, której wykonanie odbywa się na polecenie oraz pod nadzorem Trenera i/lub Instruktora w miejscu do tego przeznaczonym (pływalnia, stadion la); skutkiem przemocy fizycznej mogą być m. in. złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia wewnętrzne; przemoc fizyczna powoduje lub może spowodować utratę zdrowia bądź też zagrażać życiu;

b) przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie Małoletniego Uczestnika, nieustanna krytyka, wciąganie Małoletniego Uczestnika w konflikt innych osób, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, stawianie Małoletniemu Uczestnikowi wymagań i oczekiwań, którym nie jest on w stanie sprostać;

c) przemoc seksualna – to angażowanie Małoletniego Uczestnika w aktywność seksualną przez osobę dorosłą; wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np. dotykanie Małoletniego, współżycie z Małoletnim) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np. pokazywanie małoletniemu materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm);

d) przemoc ekonomiczna – to niezapewnianie odpowiednich warunków do rozwoju Małoletniego, m. in. odpowiedniego odżywiania, ubrania, potrzeb edukacyjnych czy schronienia, w ramach środków dostępnych rodzicom lub opiekunom; jest to jedna z form zaniedbania;

e) zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych Małoletniego przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnienie mu odpowiedniego jedzenia, ubrań, schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, braku dozoru nad wypełnianiem obowiązków;

f) przemoc rówieśnicza - (nękanie rówieśnicze, bullying). Przemoc rówieśnicza ma miejsce gdy Małoletni doświadcza różnych form nękania ze strony rówieśników. Dotyczy działań bezpośrednich lub z użyciem technologii komunikacyjnych (np. za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych). Przemoc rówieśniczą obserwujemy, gdy szkodliwe działanie ma na celu wyrządzenie komuś przykrości lub krzywdy (intencjonalność), ma charakter systematyczny (powtarzalność), a ofiara jest słabsza od sprawcy bądź grupy sprawców. Obejmuje:

- 1) przemoc werbalną (np. przezywanie, dogadywanie, ośmieszanie);
 - 2) przemoc relacyjną (np. wykluczenie z grupy, ignorowanie, nastawianie innych przeciwko osobie, szantaż);
 - 3) przemoc fizyczną (np. pobicie, kopanie, popychanie, szarpanie);
 - 4) przemoc materialną (np. kradzież, niszczenie przedmiotów);
 - 5) cyberprzemoc/przemoc elektroniczną (np. złośliwe wiadomości w komunikatorach, wpis w serwisie społecznościowym, umieszczanie w Internecie zdjęć lub filmów ośmieszających ofiarę);
 - 6) wykorzystanie seksualne - dotykanie intymnych części ciała lub zmuszanie do stosunku płciowego lub innych czynności seksualnych przez rówieśnika,
- przemoc uwarunkowaną normami i stereotypami związanymi z płcią (np. przemoc w relacjach romantycznych między rówieśnikami).

9. Dane Osobowe Małoletniego – należy przez to rozumieć wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Małoletniego Uczestnika;

10. Osobie odpowiedzialnej za Standardy Ochrony Małoletnich – należy przez to rozumieć wyznaczoną przez Zarząd osobę sprawującą nadzór nad realizacją niniejszych Standardów.

ROZDZIAŁ 2

ZASADY BEZPIECZNEJ REKRUTACJI TRENERÓW / INSTRUKTORÓW

1. Standardem jest rekrutacja Trenerów i/lub Instruktorów odbywająca się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji, a Zarząd dąży do jak najlepszej weryfikacji kwalifikacji kandydata, w tym stosunek do wartości podzielanych przez Klub, takich jak ochrona praw Małoletnich i szacunek do ich godności.
2. Klub dba, aby osoby w nim pracujące z Małoletnimi posiadały odpowiednie kwalifikacje do pracy z dziećmi oraz nie stanowili dla Małoletnich zagrożenia.
3. W każdym przypadku Zarząd musi posiadać dane pozwalające zidentyfikować osobę przez niego zatrudnioną, niezależnie od podstawy zatrudnienia, tj, imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia oraz dane kontaktowe osoby zatrudnianej.
4. Zgodnie z art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępstwami na tle seksualnym osoba zatrudniająca przed zawarciem umowy sprawdza kandydata w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (rejestr z dostępem ograniczonym) oraz w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze (dostęp: rps.ms.gov.pl, po założeniu profilu Klubu). Sprawdzenie w rejestrze sprawców dokumentuje się utrwaleniem informacji zwrotnej wygenerowanej z Rejestru, a figurowanie w Rejestrze wyklucza możliwość zatrudnienia kandydata.
5. Zarząd jest zobowiązany do domagania się od osoby zatrudnianej lub od innej osoby (wolontariusza, praktykanta i in.) przed dopuszczeniem do wykonywania czynności z Małoletnimi w Klubie zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego³ oraz w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
6. Kandydat składa oświadczenia o posiadaniu przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z praw publicznych; o niekaralności oraz o toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych i dyscyplinarnych.
7. O zawieraniu oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia świadczy zawarta w ich treści klauzula „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

ROZDZIAŁ 3

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI NA LINII TRENER / INSTRUKTOR – MAŁOLETNI, W TYM ZACHOWANIE NIEDOZWOLONE

1. Podstawową zasadą relacji między Małoletnimi a Trenerami i/lub Instruktorami jest działanie dla dobra Małoletniego, z poszanowaniem jego godności, z uwzględnieniem jego emocji i potrzeb oraz w jego najlepszym interesie.

2. Trenerzy i/lub Instruktorzy działają wyłącznie w ramach obowiązującego prawa powszechnego, regulaminów wewnętrznych Klubu oraz swoich uprawnień i kompetencji.

3. Zasady bezpiecznych relacji Trenerów i/lub Instruktorów z Małoletnimi obowiązują wszystkie osoby pracujące z ramienia Klubu z Małoletnimi.

4. Podstawowe standardy określające zasady, o których mowa w ust. 3, obejmują w szczególności: **a)** utrzymywanie profesjonalnej relacji z Uczestnikami i reagowanie względem nich w sposób niezagrażający, adekwatny do sytuacji i sprawiedliwy wobec innych Uczestników;

b) zachowanie cierpliwości i szacunku w komunikacji z Małoletnimi, podkreślające zrozumienie dla uczuć przeżywanych przez nich, nie wymuszające zwierzeń na siłę i okazujące zainteresowanie, wsparcie i gotowość do rozmowy;

c) nie zostawianie Małoletniemu nieograniczonej wolności, wyznaczanie jasnych granic w postępowaniu i oczekiwaniach, egzekwując konsekwencje za ich nieprzestrzeganie, ucząc tym samym, że odpowiedzialność jest po stronie Małoletniego, a konsekwencje wynikają z jego działania;

d) reagowanie w sposób adekwatny do sytuacji i możliwości psychofizycznych Małoletniego w tym dostosowanie poziomu komunikacji do Małoletniego ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnego;

e) uwzględnianie potrzeb Małoletniego oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych Małoletnich, w tym dostosowanie metod i form pracy dla Uczestnika ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Uczestnika niepełnosprawnego i Uczestnika zdolnego;

f) równe traktowanie Uczestników bez względu na płeć, orientację seksualną, niepełnosprawność, status społeczny, kulturowy, religijny i światopogląd;

g) fizyczny kontakt z Małoletnim możliwy jest tylko w zakresie wymaganym dla prawidłowego nauczania ćwiczeń techniki lub taktyki nauczanych w Klubie oraz jako odpowiedź na realne potrzeby Małoletniego w danym momencie, z uwzględnieniem jego wieku, płci, kontekstu kulturowego i sytuacyjnego; na kontakt fizyczny inny niż wymagany dla prawidłowego nauczania technik wspomnianych na początku tego podpunktu (np. przytulenie) Małoletni zawsze musi wyrazić zgodę;

h) ustalanie reguł i zasad pracy w grupie, jasne określanie wymagań i oczekiwań wobec Małoletniego, stanowcze reagowanie na zachowania niepożądane;

i) udział Trenerów (Instruktorów) w doskonaleniu zawodowym w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec Małoletnich, komunikacji interpersonalnej, diagnozy czynników ryzyka, świadczących o możliwości stosowania przemocy wobec Małoletniego;

j) panowanie Trenera i/lub Instruktor nad własnymi emocjami;

k) kontakt z Małoletnimi odbywa się wyłącznie w terminach treningów, oficjalnych szkoleń, kursów, zawodów i turniejów i dotyczy celów edukacyjnych, sportowych, rywalizacyjnych lub wychowawczych, a jeśli istnieje potrzeba spotkania z Małoletnimi poza wspomnianymi wyżej terminami, należy poinformować o tym Członka Zarządu i uzyskać zgodę rodziców Małoletniego; **l)** jeśli Małoletni i jego rodzice są osobami bliskimi wobec Trenera i/lub Instruktor, zachowuje on poufność wszystkich informacji dotyczących innych Uczestników

5. Podczas korzystania z szatni i łazienek dorosłym nie wolno przebierać się w obecności Małoletnich ani znajdować się w szatni i łazience, gdy są rozebrane. Osoby dorosłe, w tym Trenerzy lub Instruktorzy, nie mogą korzystać z szatni i prysznica znajdujących się w tych samych pomieszczeniach co szatnie i prysznice przeznaczone dla Małoletnich. Należy zminimalizować ryzyko poprzez oddzielenie przestrzeni lub wyznaczenie godzin korzystania z nich tylko przez dzieci.

Opiekun Małoletniego może wejść do przebieralni gdy:

- a) zna zasady bezpiecznych relacji;
- b) jest to konieczne;
- c) rodzic jest tej samej płci co pozostali zawodnicy;
- d) trener został o tym poinformowany;
- e) w miarę możliwości powinien towarzyszyć mu co najmniej jeden pracownik.

Jeśli Małoletni z niepełnosprawnością musi korzystać z w/w pomieszczeń, należy upewnić się, że spełniają one wymogi dostępności, że dziecko z niepełnosprawnością i jego opiekun są zaangażowani w podejmowanie decyzji oraz czy i jak należy im pomóc. Należy ustalić, sposób porozumiewania się z dzieckiem, w tym jak komunikuje zgodę na oferowaną pomoc.

Należy reagować na zgłaszane zachowania ośmieszające i zawstydzające między zawodnikami – rozbieranie się dla “zabawy”, komentarze dotyczące wyglądu, wynikające np. z różnego stopnia rozwoju poszczególnych Małoletnich.

6. Podczas wyjazdów na zawody lub obozy sportowe Trener/Instruktor:

- a) dba o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Małoletnich. W tym celu podejmuje działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń podczas transportu i w miejscu zakwaterowania;
- b) zawsze wie co robią Małoletni i gdzie przebywają;
- c) jest uważny na fizyczne i emocjonalne potrzeby Małoletnich oraz pomaga w ich zabezpieczeniu. Upewnia się, że Małoletni wiedzą komu mogą zgłaszać swoje obawy lub niewłaściwe zachowania;
- d) zgłasza wszelkie obawy dotyczące bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia Małoletnich do kierownictwa lub osoby wyznaczonej – odpowiedzialnej za bezpieczeństwo Małoletnich;
- e) niedopuszczalne jest opuszczenie przez Małoletniego grupy tylko z jednym dorosłym (Trenerem/członkiem sztabu), chyba że dotyczy to członka rodziny i zostało to wcześniej uzgodnione z rodzicem dziecka lub wymagają tego względy bezpieczeństwa;
- f) zawsze dbamy o odpowiednie rozlokowanie Małoletnich w pokojach. Staramy się by cała grupa mieszkała na jednym piętrze, a jeżeli to niemożliwe zapewniamy, że co najmniej jeden Trener mieszka na każdym piętrze zajmowanym przez uczestników.

7. W relacji Trenerów i/lub Instruktorów z Małoletnimi niedopuszczalne jest w szczególności:

- a)** stosowanie wobec Uczestnika przemocy w jakiejkolwiek formie, w tym stosowanie kar fizycznych, wykorzystywanie relacji władzy lub przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby);
- b)** zawstydzanie, upokarzanie, lekceważenie i obrażanie Uczestników;
- c)** krzyczenie na Uczestników w celu wywołania u nich lęku lub strachu;
- d)** ujawnianie informacji wrażliwych (wizerunek, informacja o sytuacji rodzinnej, medycznej, prawnej itp.) dotyczących Małoletniego wobec osób nieuprawnionych, w tym wobec innych Uczestników;
- e)** zachowywanie się w obecności Uczestników w sposób niestosowny, np. poprzez używanie słów uważanych za wulgarne, czynienie obraźliwych uwag oraz nawiązywanie w wypowiedziach do atrakcyjności seksualnej;
- f)** nawiązywanie z Małoletnim jakichkolwiek relacji seksualnych lub składanie mu propozycji o nieodpowiednim charakterze, kierowanie do niego seksualnych

komentarzy, żartów, gestów oraz udostępnianie Małoletnim treści erotycznych i pornograficznych, bez względu na ich formę;

g) faworyzowanie Uczestników;

h) utrwalanie wizerunku Małoletniego (filmowanie, nagrywanie głosu, fotografowanie) dla potrzeb prywatnych Trenera i/lub Instruktora nie związanych z prowadzonym nauczaniem;

i) proponowanie Małoletnim alkoholu, wyrobów tytoniowych czy nielegalnych substancji psychoaktywnych, spożywanie ich wspólnie z Małoletnimi lub w ich obecności;

j) zapraszanie Małoletnich do swojego miejsca zamieszkania.

ROZDZIAŁ 4

PROCEDURY REAGOWANIA NA KRZYWDZENIE

1. Standardem w Klubie jest:

a) przeszkolenie wszystkich Trenerów (Instruktorów) w obszarze prawnego i społecznego obowiązku zawiadamiania instytucji o możliwości popełnienia przestępstwa, ze szczególnym uwzględnieniem przestępstw na szkodę Małoletnich; w zakresie roli trenerów w przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz w zakresie rozpoznawania czynników ryzyka krzywdzenia Małoletniego; **b)** udostępnienie wszystkim Trenerom i/lub Instruktorom wykazu danych adresowych lokalnych placówek pomocowych, zajmujących się ochroną dzieci oraz zapewniających pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia i współpraca z tymi instytucjami (tj. ośrodek pomocy społecznej, dzielnicowy, centra pomocy dziecku, ośrodki wsparcia, organizacje pozarządowe, policja, sąd rodzinny, centrum interwencji kryzysowej, placówki ochrony zdrowia);

c) prowadzenie przez Zarząd Karty rejestru zdarzeń zagrażających dobru Małoletniego.

2. Na potrzeby Standardów opracowano procedury interwencji w przypadku ujawnienia działania na szkodę Małoletniego w formie:

a) przemocy rówieśniczej,

b) przemocy domowej,

c) działania na szkodę Małoletniego przez osobę zatrudnioną w Klubie.

3. Organizowane są działania profilaktyczne w zakresie zapobiegania przemocy, w tym głównie zwracanie uwagi na zagrożenia przy okazji różnych sytuacji występujących przed, w trakcie lub po treningach czy zajęciach w Klubie.

4. Procedury, o których mowa w ust. 2 stanowią załącznik do Standardów.

ROZDZIAŁ 5

PROCEDURY I OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA, DOKUMENTOWANIE I DALSZE DZIAŁANIA POMOCOWE ORAZ ZA WDRAŻANIE PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”

1. Zarząd ustala, iż osobami odpowiedzialnymi za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę Małoletniego oraz zawiadamiania sądu opiekuńczego zostaje prezes Częstochowskiego Klubu Pływackiego „Pirania” – Pan Piotr Ruszel. Informacja o osobie odpowiedzialnej za składanie zawiadomień dostępna jest u Trenera i/lub Instruktora.

2. W przypadku podjęcia przez Trenerów i/lub Instruktorów Klubu informacji, że Małoletni może być krzywdzony, osoba ujawniająca sporządza notatkę służbową z uzyskanej informacji, poczynionych ustaleń i przekazuje uzyskaną informację odpowiedniej osobie, o której mowa w ust. **1**, która sporządza kartę dokumentowania zdarzeń. Dalsze postępowanie realizowane jest zgodnie z procedurami opisanymi w Rozdziale 4.

3. Osobą odpowiedzialną za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty” (wypełnienie formularza „Niebieska Karta A”) jest odpowiednia osoba wskazana w ust. **1**, Trener lub Instruktor znający sytuację domową Małoletniego.

4. W przypadku ujawnienia zaniedbania przez rodziców, ich niewydolności wychowawczej właściwym jest zawiadomienie sądu rodzinnego, celem wglądu w sytuację rodziny.

5. W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia dziecka albo osoby mu najbliższej, osoba ujawniająca zdarzenie bezzwłocznie dzwoni na numer alarmowy 112.

6. Wszystkie osoby pracujące w Klubie, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych i/lub zawodowych podjęły informację o krzywdzeniu Małoletniego lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, poza tymi informacjami, które przekazywane są uprawnionym instytucjom.

ROZDZIAŁ 6

ZASADY BEZPIECZNYCH RELACJI MAŁOLETNI – MAŁOLETNI, W TYM ZACHOWANIA NIEDOZWOLONE

- 1.** Podstawową zasadą relacji między Małoletnimi jest działanie z szacunkiem, uwzględniające godność i potrzeby Małoletnich.
- 2.** Standardem jest tworzenie atmosfery życia klubowego, które promuje tolerancję i poczucie odpowiedzialności za swoje zachowanie.
- 3.** Uczestnicy angażowani są w działania, w których mają możliwość aktywnego uczestniczenia, podejmowania współdziałania i rozwijania podejścia zespołowego, w tym kształtującego pozytywne relacje z Uczestnikami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
- 4.** Niedozwolone jest w szczególności:
 - a)** stosowanie przemocy wobec jakiegokolwiek Uczestnika, w jakiejkolwiek formie;
 - b)** używanie wulgarnego, obraźliwego języka;
 - c)** upokarzanie, obrażanie, znieważanie innych Uczestników;
 - d)** zachowanie w sposób niestosowny, tj. używanie wulgarnych słów, gestów, żartów, kierowanie obraźliwych uwag, w tym o zabarwieniu seksualnym;
 - e)** stosowanie zastraszania i gróźb;
 - f)** utrwalanie wizerunku innych Uczestników poprzez nagrywanie (również fonii) i fotografowanie bez uzyskania zgody i w sytuacjach intymnych, mogących zawstydić;
 - g)** udostępnianie między Małoletnimi substancji psychoaktywnych i używanie ich w swoim otoczeniu.

ROZDZIAŁ 7

ZASADY USTALANIA PLANU WSPARCIA MAŁOLETNIEGO PO UJAWNIENIU KRZYWDZENIA

- 1.** Celem planu wsparcia jest przede wszystkim:
 - a)** zainicjowanie działań interwencyjnych we współpracy z innymi instytucjami, jeśli istnieje taka konieczność;

b) współpraca z rodzicami w celu powstrzymania krzywdzenia Małoletniego i zapewnienie mu pomocy;

c) diagnoza, czy konieczne jest podjęcie działań prawnych;

d) objęcie Małoletniego pomocą psychologiczno - pedagogiczną w Klubie i pomocą specjalistyczną poza Klubem, jeśli zaistnieje taka konieczność.

2. W ustalaniu planu wsparcia uczestniczy Małoletni, jego rodzice, Trener lub Instruktor i prezes - każda z tych osób otrzymuje zadania do wykonania w określonym czasie.

3. Działania koordynuje i monitoruje Członek Zarządu, który jednocześnie jest osobą odpowiedzialną za koordynację Standardów, w tym w podejmowaniu działań wspólnie z instytucjami pozaklubowymi.

4. Plan wsparcia uwzględnia:

a) działania interwencyjne, mające na celu zapewnienie Małoletniemu bezpieczeństwa, w tym zgłoszone do organów ścigania podejrzenie popełnienia przestępstwa;

b) formy wsparcia oferowane przez Klub;

c) zaproponowane formy specjalistycznej pomocy pozaklubowej, jeśli istnieje taka potrzeba.

5. Planem wsparcia należy objąć także rodzeństwo pokrzywdzonego Małoletniego, jeśli są członkami Klubu.

6. Plan wsparcia Małoletniego funkcjonuje równolegle z podejmowanymi działaniami interwencyjnymi, a jego naczelną zasadą jest obserwacja Małoletniego, zapewnienie mu warunków do uzyskania wielospecjalistycznej pomocy, również pozaszkolnej, udzielanie wsparcia rodzicom i współpraca międzyinstytucjonalna.

7. Plan wsparcia Małoletniego ustalany jest również w sytuacji, gdy inicjatorem działań interwencyjnych jest inna instytucja (procedura „Niebieskie Karty”, uzyskanie informacji o krzywdzeniu od organów ścigania lub sądu itp., współpraca z OPS).

8. W przypadku realizacji procedury „Niebieskie Karty”, plan wsparcia Małoletniego tożsamy jest z ustaleniami poczynionymi w grupie diagnostyczno pomocowej.

9. Do działań zaktywizowany powinien zostać rodzic „niekrzywdzący”, który współpracuje z Klubem w celu powstrzymania sprawcy przemocy i zapewnienia Małoletniemu pomocy pozaklubowej. W przypadku krzywdzenia przez obojga rodziców, interwencja polega również na zawiadomieniu sądu rodzinnego i Policji i działania względem rodziców, w tym sprawdzanie bezpieczeństwa domowników, które leży w kompetencjach tych instytucji.

10. Plan wsparcia Małoletniego obejmuje różne formy pomocy, w tym prawną, psychologiczną, socjalną i medyczną, uwzględniając współpracę interdyscyplinarną w tym zakresie.

11. Zadania Trenerów, Instruktorów i Członków Zarządu Klubu wiążą się głównie z pomocą w realizowaniu przez Małoletniego zadań dydaktyczno - wychowawczych i budowaniu pozytywnych relacji z rówieśnikami i personelem Klubu.

12. Plan wsparcia Małoletniego nie kończy się wraz z końcem procedury prawnej.

ROZDZIAŁ 8

ZASADY I SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA TRENEROM, INSTRUKTOROM, UCZESTNIKOM I ICH RODZICOM STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNIICH

1. Wszyscy Trenerzy i Instruktorzy Klubu zostają zapoznani z niniejszymi Standardami Ochrony Małoletnich niezwłocznie po ich opracowaniu i wdrożeniu, a w przypadku nawiązania współpracy przez Klub z nową osobą, Standardy zostają przekazane w pierwszym dniu współpracy.

2. Standardy Ochrony Małoletnich dostępne są na stronie internetowej klubu pod adresem www.ckp-pirania.jimdo.com oraz każdy z Trenerów i Instruktorów posiada papierową wersję do wglądu w dowolnej chwili.

3. Wszyscy Małoletni członkowie Klubu oraz ich Opiekunowie prawni zostaną poinformowani o wprowadzeniu Standardów w możliwie najkrótszym terminie po ich opracowaniu i wdrożeniu.

4. Małoletni Uczestnicy zostają poinformowani także o istnieniu wersji skróconej Standardów, która swoją objętością i formą jest dostosowana do ich możliwości interpretacyjnych. Wersja skrócona również jest zamieszczona na stronie internetowej Klubu.

5. Po opracowaniu i wdrożeniu Standardów każdy nowy Małoletni członek klubu oraz jego Opiekunowie prawni zostają poinformowani o ich istnieniu w momencie składania deklaracji wstąpienia do Klubu.

6. Zarząd na bieżąco monitoruje i okresowo weryfikuje Standardy, dostosowując je w miarę potrzeby do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Wszystkie ewentualnie zmiany w Standardach wymagają poinformowania o tym fakcie wszystkich Trenerów i Instruktorów, a także Uczestników i ich Opiekunów prawnych.

ROZDZIAŁ 9

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Standardy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

2. Ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie Standardów na stronie internetowej Klubu, przesłanie Standardów w formie elektronicznej i/lub papierowej wszystkim Trenerom i Instruktorom oraz poinformowaniu o fakcie ich opracowania i wdrożenia wszystkich Uczestników i ich Opiekunów prawnych.

Załącz.

PROCEDURY PODEJMOWANIA INTERWENCJI

ROZDZIAŁ 1

PRZEMOC RÓWIEŚNICZA

1. Zasady interwencji dla Małoletnich będących świadkiem lub ofiarą przemocy rówieśniczej:

a) Jak najszybciej należy powiadomić Trenera i/lub Instruktor Klubu, informując także o swoich podejrzeniach, że któryś z Małoletnich doznaje przemocy. Jeśli zdarzenie jest niebezpieczne, a w pobliżu nie ma nikogo dorosłego, bezzwłocznie należy zadzwonić pod numer alarmowy 112.

b) Osobie poszkodowanej powinno się okazać wsparcie poprzez życzliwe słowa, okazywanie empatii i wyrażanie dezaprobaty dla osób stosujących przemoc, absolutnie nie przytaczając się do dokuczania i rozpowszechniania hejtu.

2. Standardy dla rodziców Małoletnich doświadczających przemocy:

a) Małoletniemu okazuje się bezgraniczne zrozumienie, nie komunikując mu, że mogło przyczynić się swoim zachowaniem do tego, że stało się ofiarą zachowań przemocowych, a podkreślając, że to zachowanie sprawcy jest nieakceptowane.

b) Rodzice informują Klub, jeśli ich dziecko jest ofiarą lub sprawcą przemocy rówieśniczej w związku z udziałem w treningach lub innych aktywnościach w Klubie, aktywnie współpracując z personelem w celu rozwiązania problemu.

c) W przypadkach, gdy Małoletni stał się poszkodowanym zachowaniem, które ścigane jest z oskarżenia prywatnego, rodzice podejmują po sugestii Klubu właściwe kroki prawne.

3. Standardy interwencji podejmowanych przez personel Klubu:

a) Personel Klubu bezwzględnie przestrzega zasad Klubu w zakresie zgłaszania incydentów przemocy.

b) Interweniujący Trener i/lub Instruktor musi zadbać o bezpieczeństwo Małoletniego i odseparować go od agresywnego Uczestnika, jeśli zdarzenie przemocowe trwa.

c) Ujawniający przemoc Trener i/lub Instruktor sporządza notatkę opisującą uzyskane informacje lub przebieg zdarzenia, celem przekazania jej osobie odpowiedzialnej za rejestrowanie zdarzeń i realizowanie Standardów.

d) Trener i/lub Instruktor przeprowadza rozmowę z Małoletnimi, a następnie kontaktuje się z ich rodzicami. W przypadku zdarzenia, w wyniku którego doszło do uszczerbku na zdrowiu, wykorzystania seksualnego i/lub innych zachowań wyczerpujących znamiona przestępstwa ściganego z urzędu, informowany jest Zarząd Klubu, który powiadamia Policję (interwencyjnie, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie i/lub gdy rodzice odmawiają przyjazdu) lub sąd rodzinny (wystanie zawiadomienia o możliwości popełnienia czynu karalnego/przestępstwa).

e) W przypadku zdarzenia incydentalnego (celowe popchnięcie lub szturchnięcie nie będące elementami treningu, celowe ośmieszenie, celowy niestosowny komentarz) Trener i/lub Instruktor wraz z Małoletnim, a w przypadku bardziej poważnego zdarzenia incydentalnego także z rodzicami, opracowują działania naprawcze i rozważają zastosowanie kary statutowej. W przypadku kolejnego zdarzenia z udziałem tych samych

osób, należy zastosować środek oddziaływania wychowawczego lub powiadomić sąd rodzinny (postępowanie o demoralizację lub wgląd w sytuację rodzinną u dziecka poniżej 10 roku życia).

ROZDZIAŁ 2

PRZEMOC DOMOWA (KRZYWDZENIE MAŁOLETNIEGO W RODZINIE)

1. W przypadku uzyskania przez Trenera / Instruktorą podejrzenia, że Małoletni jest krzywdzony lub zaniedbywany przez rodziców, ma on obowiązek przekazania tej informacji Zarządowi i sporządzić notatkę służbową. Oznakami przemocy mogą być dostrzeżone przez Trenerów / Instruktorów ślady pobicia, unikanie sytuacji odstawiania ciała przy przebieraniu się, noszenie długich rękawów/nogawek bez względu na warunki pogodowe itp., ale też dostrzegalne zmiany w zachowaniu się Małoletniego, w tym sytuacji dydaktycznej (pogorszenie umiejętności, gorsza frekwencja).

2. Członek Zarządu organizuje spotkanie z rodzicami Małoletniego, którego podejrzenie dotyczy, przekazując im uzyskane informacje, dostępne formy pomocy dla rodziny w kryzysie oraz w przypadku potwierdzenia zgłoszenia, o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia Małoletniego do odpowiedniej instytucji (prokuratura/ Policja; sąd rodzinny; procedura „Niebieskie Karty”; ośrodek pomocy społecznej). Spotkanie jest protokołowane przez Członka Zarządu.

3. Jeśli zgłoszenie potwierdziło się, a sprawcą jest jeden z rodziców, w obecności drugiego z rodziców, innej osoby najbliższej dla Małoletniego lub pełnoletniej osobie wskazanej przez Małoletniego, Członek Zarządu, Trener lub Instruktor wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”, wypełniając formularz „Niebieska Karta – A”, a formularz „Niebieska Karta – B” przekazuje rodzicowi, osobie najbliższej lub pełnoletniej osobie wskazanej przez Małoletniego. Wypełniony formularz „Niebieska Karta – A” wskazany Członek Zarządu Klubu niezwłocznie przekazuje przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w terminie nie później niż 5 dni roboczych od wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza pozostawia się w Klubie.

4. Ponadto Zarząd Klubu lub osoba wyznaczona (zgodnie z zapisami w Rozdziale 5) może poinformować inną instytucję spośród wskazanych w ust. 2, w zależności od zdiagnozowanego typu przemocy, a dalszy tok postępowania leży w kompetencjach tej instytucji.

5. Całość podjętych działań dokumentowana jest w formie protokołów i notatek służbowych, które udostępnione są na żądanie instytucji prowadzącej postępowanie karne. Tworzona jest także karta przebiegu interwencji.

6. W sytuacji stwierdzenia, że zgłoszenie jest bezzasadne i nie dochodzi do krzywdzenia Małoletniego, Członek Zarządu lub inna osoba uczestnicząca w spotkaniu, o którym mowa w ust.2, sporządza notatkę z zakończenia procedury, przy czym zlecone zostaje dalsze obserwowanie sytuacji Małoletniego.

7. W przypadku braku współpracy ze strony rodziców, niewywiązywania się z założeń planu pomocy, unikania kontaktu z przedstawicielami Klubu, Zarząd pisemnie wnioskuje do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną, przekazując poczynione ustalenia.

8. Zarząd opracowuje plan wsparcia Małoletniego, w którym zawarte zostają wskazania dotyczące podjęcia przez Klub działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa, oferowane Małoletniemu i jego rodzicom formy wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i informacje o skierowaniu Małoletniego/rodziny do specjalisty spoza Klubu.

9. W przypadku, gdy Małoletni doświadcza przemocy ze strony osoby najbliższej z uszczerbkiem na zdrowiu, wykorzystania seksualnego i/lub zagrożone jest jego życie i zdrowie, powoływany jest przez Zarząd Klubu zespół interwencyjny, w skład którego wchodzi Członek Zarządu i inny Trener lub Instruktor (lub drugi Członek Zarządu):

a) zespół interwencyjny zapewnia bezpieczeństwo Małoletniemu i odseparowuje go od rodzica podejrzanego o krzywdzenie, jednocześnie alarmowo powiadamiając Policję, w której kompetencjach leży dalsze postępowanie;

b) opracowywany jest plan pomocy Małoletniemu zgodnie z wytycznymi z ust. 6;

c) w przypadku otrzymania wniosku o udzielenie informacji o Małoletnim od uprawnionej przepisami instytucji (sąd rodzinny, sąd karny, Policja, ośrodek pomocy społecznej, zespół interdyscyplinarny, grupa diagnostyczno – pomocowa), Zarząd Klubu jest zobowiązany do przygotowania takiej informacji.

ROZDZIAŁ 3

KRZYWDZENIE MAŁOLETNIEGO PRZEZ OSOBĘ WSPÓŁPRACUJĄCĄ Z KLUBEM

- 1.** Osoba, która uzyskała informację, że Małoletni jest krzywdzony przez osobę współpracującą z Klubem (w tym przez Trenera, Instruktora lub Członka Zarządu) przekazuje ją osobie wyznaczonej do zgłaszania incydentów (zgodnie z rozdziałem 5 Standardów) wraz ze sporządzoną notatką służbową. Notatka służbowa może mieć formę pisemną lub elektroniczną.
- 2.** W przypadku, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie Małoletniego, niezwłocznie przez osobę ujawniającą krzywdzenie powiadamiana jest alarmowo Policja, a w zgłoszeniu podawane są dane osoby zgłaszającej, dane Małoletniego oraz dane osoby podejrzanej o krzywdzenie, a także wszystkie znane fakty w sprawie. Osoba zawiadamiająca w tej sytuacji wypełnia również kartę przebiegu interwencji.
- 3.** Zarząd Klubu natychmiastowo odsuwa osobę współpracującą z Klubem od wszelkich form kontaktu z Uczestnikami (nie tylko pokrzywdzonym) do czasu wyjaśnienia sprawy i wzywa osobę, której dotyczy zgłoszenie, na rozmowę wyjaśniającą, w której uczestniczy Zarząd oraz Trener i/lub Instruktor Małoletniego, protokołujący przebieg spotkania.
- 4.** Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony Trenera i/lub Instruktora, osoba ta nie uczestniczy w spotkaniu, o którym mowa w ust. 3.
- 5.** Jeżeli zgłoszono krzywdzenie ze strony Członka Zarządu Klubu, działania interwencyjne prowadzi inny Członek Zarządu Klubu.
- 6.** Podczas spotkania omówiona zostaje sytuacja Małoletniego i zasadność podejrzeń, a także wypracowany zostaje sposób postępowania w tej sytuacji. W protokole ze spotkania zawarte zostają opracowane wnioski i postanowienia.

7. W przypadku potwierdzenia podejrzeń Zarząd informuje o zdarzeniu rodziców krzywdzonego Małoletniego oraz pisemnie odpowiednie służby (Policję/prokuraturę), składając zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Opracowywany jest plan wsparcia Małoletniego, z którym zapoznawany jest Małoletni i jego rodzice.

8. W przypadku ustalenia, że zachowania osoby współpracującej z Klubem związane są np. ze stosowaniem krzyku w kierunku Małoletniego albo niestosownych komentarzy, Zarząd przeprowadza rozmowę dyscyplinującą z tą osobą, a jeśli nie przyniesie ona skutków, podejmuje się kroki zgodne z kodeksem pracy i innymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ 4

MAŁOLETNI MOLESTOWANY SEKSUALNIE

Czyny zabronione i przepisy chroniące dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym to m. in.:

- art. 197 kodeksu karnego (dalej: kk) – zgwałcenie;
- art. 198 kk - wykorzystanie seksualne dziecka na skutek jego bezradności i/lub niepoczytalności;
- art. 199 kk - nadużycie stosunku zależności dziecka od innej osoby lub wykorzystanie krytycznego położenia dziecka w celach seksualnych;
- art. 200 kk - kontakt seksualny z dzieckiem poniżej 15. roku życia;
- art. 200a kk - grooming - nawiązywanie z dzieckiem do 15. roku życia kontaktu przy użyciu nowych technologii w celu spotkania i nakłonienia dziecka do obcowania płciowego lub w celu produkowania bądź utrwalania treści o charakterze pornograficznym za pomocą groźby, wprowadzenia dziecka w błąd, wyzyskania błędu albo wykorzystania jego niezdolności do należytego pojmowania sytuacji;
- art. 202 § 3-5 kk - pornografia z udziałem dzieci.

W sytuacji podejrzenia, że Małoletni został pokrzywdzony którymś z wymienionych wyżej przestępstw, należy bezwzględnie zawiadomić organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę dziecka:

- zawiadomienie należy złożyć do instytucji właściwej ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa;
- zawiadomienie składa osoba uprawniona do reprezentowania Klubu, zgodnie z ustaleniami z Rozdziału 5 Standardów;
- złożenie zawiadomienia powinno nastąpić nawet bez uzyskania zgody rodziców pokrzywdzonego Małoletniego, poinformowanie ich o działaniach Klubu zależy od woli osoby składającej zawiadomienie. Wcześniej należy zorganizować spotkanie z rodzicami, którego celem będzie poinformowanie o uzyskanych informacjach lub o zaobserwowanych zachowaniach i wypowiedziach Małoletniego wskazujących na doświadczenie wykorzystywania seksualnego, a także wskazanie rodzicom miejsc świadczących pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Rodziców należy poinformować o obowiązku podjęcia interwencji prawnej i wspólnie ustalić plan pomocy Małoletniemu (zapewnienie mu bezpieczeństwa, udzielenie klubowej pomocy psychologiczno - pedagogicznej, ewentualne skierowanie do specjalistycznej placówki wsparcia). W sytuacji podejrzenia, że sprawcą wykorzystywania seksualnego Małoletniego jest jego rodzic, do udziału w spotkaniu powinien być zaproszony rodzic niekrzywdzący.